

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕261号

纪律处分决定书

当事人：徐福林，男，1986年6月出生，现任深圳市财富森林资产管理有限公司（以下简称财富森林）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向徐福林送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕388号），徐福林如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。徐福林未在规定期限内向协会提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本违规事实

经查，财富森林存在以下违规行为：

一是存在私募基金产品未备案。财富森林管理的深圳携富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称携富股权）、深圳市森林华阳投资企业（有限合伙）（以下简称森林华阳）、广州市森林九号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

森林九号)等产品募集完毕后对外投资,但未向协会提交备案申请。上述行为违反了《私募基金监管办法》第八条和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》第十一条的规定,中国证券监督管理委员会深圳监管局对此也采取出具警示函的监管措施。

二是向非合格投资者募集资金。财富森林管理的新疆天山众投投资有限合伙企业的投资者为深圳市众投六十八邦投资企业(有限合伙)(以下简称六十八邦)和深圳财富港湾投资合伙企业(有限合伙)(以下简称财富港湾),财富港湾的投资者是六十八邦和深圳市众投九十五邦投资企业(有限合伙)(以下简称九十五邦)。六十八邦和九十五邦于2016年分别汇集43名和29名投资者的资金,其中71名投资者投资单只私募基金金额低于100万元。上述行为违反了《私募基金监管办法》第十二条的规定。

以上事实有银行流水、行政监管措施决定书、事实确认书、财富森林情况说明等证据予以确认,事实清楚、证据充分,足以认定。根据财富森林填报及协会查实的信息,徐福林于2016年12月至今担任财富森林的合规风控负责人,应当对发生在其任职期间财富森林的违规行为承担相应责任。

二、处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定,协会决定作出以下纪律处分:

对徐福林进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定,如对以上纪律处分决定有异议,当事人可以在收到本决定书之日

起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
2024年5月24日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
